

1528596-80.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... ameaça" do requisito típico do crime de roubo simples, definido no caput do art. 157 do diploma penal. Isso porque, em sede de roubo, a simples aparência intimidadora, representada pela simulação de porte de arma, é o quanto basta para qualificar o crime.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. (...) 3. Configura o crime de roubo, ainda na sua modalidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1528596-80.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528596-80.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321411/2021 - 78º D.P. JARDINS, 21607521 - 78º D.P.

JARDINS, 2321411 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IDALECIO PEREIRA DE FRANCA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

IDALECIO PEREIRA DE FRANÇA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 25 de novembro de 2021, em ocasião de calamidade pública, por volta das 12h40, na Praça Franklin Roosevelt, Bela Vista, nesta cidade e Comarca da capital, subtraiu, agindo em concurso, e com unidade de desígnios e propósitos com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com a

simulação de porte de arma de fogo, para proveito comum, um celular da marca Xiaomi, modelo Redmi9, avaliado em R\$ 1.500,00, bens pertencentes à vítima Marcelo Lopes.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento às fls. 05/06; termo de declarações à fl. 07; termo de interrogatório à fl. 08; boletim de ocorrência às fls. 10/14; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 16; auto de reconhecimento de objeto à fl. 17; auto de exibição, entrega, entrega e avaliação à fl. 18.

Recebida a denúncia no dia 17 de dezembro de 2021 (fls. 60/66), o réu foi regularmente citado (fl. 85) e apresentou resposta à acusação (fl. 88).

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima e, na sequência, duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o registro do boletim de ocorrência e auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega.

A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima Marcelo Lopes estava parado com veículo no trânsito, quando dois indivíduos vieram em sua direção. Um deles fez menção de estar armado e o outro arrebatou seu aparelho celular que estava sobre o banco do passageiro. Ambos fugiram correndo, mas pouco tempo depois, um deles foi capturado pela Polícia Militar.

Em solo policial, quanto em juízo, o ofendido reconheceu pessoalmente o acusado IDALECIO PEREIRA DE FRANCA como sendo o indivíduo que arrebatou seu aparelho de telefone celular.

Ao contrário do sustentado pela defesa, a narrativa da vítima apresentada em juízo foi idêntica à prestada na fase policial, conforme termo de declarações de fl. 07. Nenhuma divergência houve na descrição da dinâmica do fato, na individualização da conduta de cada um dos agentes envolvidos, de modo que encontra completo amparo e credibilidade.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostro.

Complementando a narrativa da vítima, os policiais militares Elton e Rafael relataram que faziam patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo andando entre os carros e, logo na sequência, correndo na direção da guarnição. Como a atitude era suspeita, decidiram abordá-lo, identificando-o como sendo o acusado IDALECIO PEREIRA DE FRANCA. Dentro da parte dianteira das roupas íntimas, o acusado trazia um aparelho de telefone celular. Pouco depois, apareceu a vítima Marcelo Lopes, que disse ter tido seu aparelho roubado poucos minutos antes.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio e, em juízo, confirmou a subtração,

mas asseverou ter agido sozinho, não em concurso com outro indivíduo, e narrou um furto, negando ter simulado estar armado.

Sua narrativa não é crível, pois, como já frisado, a vítima não teria motivo algum para inventar, acusando o réu de conduta mais grave do que a de fato cometida. Essa é a prova oral colhida, mais que suficiente, portanto, para amparar o decreto condenatório.

O réu foi preso, minutos depois da subtração, estava na posse do bem roubado e foi reconhecido prontamente pela vítima.

O concurso de agentes está suficientemente demonstrado, pois o ofendido foi firme ao relatar, descrever e individualizar a conduta dos dois roubadores: enquanto o sujeito não identificado anunciou o assalto e fez menção de estar armado, o acusado arrebatou o aparelho do interior do veículo.

Neste passo, não há que se admitir, igualmente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 155 do Código de Processo Penal. O réu agiu em concurso com outro agente, que empregou ameaça pela simulação de arma de fogo. Referida conduta traduz a "grave ameaça" do requisito típico do crime de roubo simples, definido no caput do art. 157 do diploma penal. Isso porque, em sede de roubo, a simples aparência intimidadora, representada pela simulação de porte de arma, é o quanto basta para qualificar o crime.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. (...) 3. Configura o crime de roubo, ainda na sua modalidade simples, o simular emprego de arma de fogo durante a conduta típica roubadora, a caracterizar a grave ameaça reclamada pelo tipo penal em tela, mesmo que o agente não mostre à vítima o instrumento que dá a entender fosse uma arma de fogo, conquanto deixe claro possuí-la. (...) 7. Improvimento do recurso do réu." (TJ-SP - APL: 3015410-36.2013.8.26.0602, Rel.: Airton Vieira, j. 26/11/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, p. 16/12/2015).

"ROUBO. Desclassificação para furto tentado. NÃO CONFIGURADO. Grave ameaça. Configurada. Conduta de simulação portar arma de fogo que foi admitida pelo réu se mostrou suficiente para intimidar a vítima. TENTATIVA. Não configurada. Cessada a grave ameaça e a apropriação do bem subtraído invertendo a sua posse já encaminha a consumação do crime. Regime prisional adequado RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação n. 0000637-85.2015.8.26.0628; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Comarca: Taboão da Serra; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 09/05/2017; Data de registro: 11/05/2017) De seu turno, o crime foi consumado quando o denunciado tomou para si os bens do ofendido. Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o crime de roubo se consuma quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ou seja, quando há a simples inversão da sua posse.

A ocorrência da violência ou da grave ameaça é elemento que não pode ser avaliado como irrelevante em relação ao instante em que o patrimônio é lesado. In casu, foi exercida grave ameaça para tal, com simulação do emprego de arma de fogo, não podendo então se confundir com o delito de furto. De ter-se em mente que a subtração, no furto, é marcada pela clandestinidade; no roubo, ao contrário, pela violência ou grave ameaça.

Assegura-se a grave ameaça como presságio de um acontecimento agressivo com força intimidadora e a violência à pessoa, via de regra, quando mencionada nos tipos penais, é traduzida como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana.

Assistindo a jurisprudência, comprova-se o delito considerado em tela:

STF: "Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples via de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Procedentes." (HC 107.147-MG, 1ª T., rel. Rosa Weber, 17.04.2012, v.u)

Nesse sentido, a menção de emprego de arma de fogo é inconteste pelo relato seguro

e inequívoco da vítima neste sentido.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreçam na fase atual.

Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6, uma vez que o réu apresenta reincidência ante a condenação definitiva no processo nº. 1510691-96.2020.8.26.0228 (fls. 35/36). Afasto, por outro lado, a agravante da calamidade pública porque desvinculada à conduta imputada ao réu.

Na terceira fase, incidirá a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3, redundando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado para o réu, em atenção a reincidência, a gravidade do delito e o quantum da pena aplicada.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Ainda, o réu é reincidente.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu IDALECIO PEREIRA DE FRANCA como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA